

0017246-02.2012.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER MOIA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

VAGNER MOIA DE PAULA, devidamente qualificado(s) nos autos, foi(ram) condenado(s) à pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017246-02.2012.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0017246-02.2012.8.26.0127

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER MOIA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

VAGNER MOIA DE PAULA, devidamente qualificado(s) nos autos, foi(ram) condenado(s) à pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal (fls. 105/110).

Não foi interposto recurso por nenhuma das partes.

Transito em julgado para o Ministério Público em 21/07/2014 e em 17/10/2014 para o(s) réu(s) (fls. 117).

Guia de recolhimento expedida.

Resta a execução da multa.

É o necessário.

Decido.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a VAGNER MOIA DE PAULA, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Carapicuíba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA